

개정이유서

◇ 해양경찰청 공무직근로자 등 관리규칙

◇ 개정 이유

공무직근로자 등의 효율적 관리를 위해 인사관리 총괄부서를 해양경찰청 운영지원과로 지정하고, 청사방호직 채용 등에 따른 공무직 근로자 등에 대한 용어 정리와 탄력적 인사운영과 사기진작을 위한 승급·승단·직무대리·전환배치 규정을 신설하고, 『근로기준법』 등 관련 법률 내용 반영과 별표·서식 오기 수정 등 현행 공무직근로자 등의 운영상의 미비점을 개선·보완하려는 것임.

◇ 주요내용

- 가. 청사방호직 채용에 따른 공무직 근로자 등을 직종별로 구분하고 탄력적 인사 운영과 사기진작을 위한 승급·승단, 직무대리, 전환배치 등 용어 신설 및 정리(안 제2조, 제5조)
- 나. 공무직 근로자 등의 인사 총괄부서 지정에 따른 "조직 및 예산관리 부서"를 "인사부서"로 명칭 수정(안 제8조, 제14조, 제53조)
- 다. 행정기관내 비공무원 공정채용에 대한 기준 마련(안 제16조)
- 라. 공무직 근로자 등의 인사기록카드 전자적 관리에 따른 관리방법 등 내용 수정(안 제20조, 제26조)

- 마. 공무원 근로자 등의 업무공백 발생시 업무연속성을 위한 직무대리 규정 신설(안 제27조)
- 바. 인사위원회에서 심의해야 할 승단, 해고, 표창에 관한 사항을 추가하고 공무원 전환 추진계획에 따른 명칭 수정과 위원장을 인사 총괄부서인 해양경찰청 운영지원과장 또는 소속기관 인사부서의 장으로 수정(안 제28조, 제29조)
- 사. 공무원 근로자 등의 사기진작을 위해 승단 규정과 탄력적 인사운영을 위해 전환배치 규정 신설(안 제32조, 제33조)
- 아. 청사방호직, 영양관리직에 대한 직무등급 적용기준 마련과 공무원 근로자 등의 직종에 따른 표준근로계약서 작성 및 별지 오기 수정(안 별표 1, 별지 제2호서식)
- 자. 관련 법률규정 적용 및 개정사항 반영

개정안	개정내용	관련법령
제12조	기간제 근로자 사용기준 예외사유 중 법률규정 외의 규정 삭제 및 수정	『기간제 및 단시간근로자 보호등에 관한 법률』 제4조
제17조	채용 구비서류 중 개인정보가 포함된 서류제출 항목 삭제 및 필수 구비서류 추가	『채용절차의 공정화에 관한 법률』 제4조의 3
제35조	육아휴직 제외사유 중 법률규정 외의 규정 삭제	『남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률』시행령 제10조
제40조	대체공휴일을 유급휴일로 지정 및 휴일 중복처리에 대한 규정신설	『관공서의 공휴일에 관한 규정』제3조 고용노동부 근로기준과 68207-2016
제43조	가족돌봄과 모성보호제도 규정을 신설하고 육아기 근로시간 단축은 신설규정 안에 포함	『남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률』 제3장
제45조	연차휴가 강제로소진은 위법소지가 있어 관련 조항 삭제	고용노동부 근로개선정책과-4027

개정안	개정내용	관련법령
제47조	퇴직 또는 사망한 공무원근로자 등에 대한 금품청산 규정 신설	『근로기준법』 제36조
제48조 제49조	보수 산정기간 및 지급일자를 명확히 하고 보수대장과 보수명세서 작성 규정 신설	『근로기준법』 제43조, 제48조
제52조 제55조	퇴직급여 지급기준을 명확히 하고 퇴직을 위한 절차 신설	『근로자퇴직급여 보장법』 제4조
제72조	직장내 괴롭힘 조치사항 법령 인용	『근로기준법』 제6장의 2
제74조	공무원 근로자 등의 안전보건 관리를 위해 안전보건교육 규정 신설	『산업안전보건법』 제29조